<u>כותרת ופרטי הצדדים</u>

הסכם מסגרת למתן שירותי כח אדם לזרים — ללא מגורים

שנערך ונחתם ב_____ ביום 05.08.2026

ב י ן : ד.יוחאי בע"מ (מרכז) ח.פ. 516590944
מרחוב קהילת ניו יורק 13 תל אביב
(להלן: "החברה")
— מצד אחד —

באמצעות מורשה להתקשרות מטעמה: ליאור גבאי, ת.ז. 024478539
על פי החלטת החברה שהתקבלה כדין ומאושרת כדין

ל ב י ן : ג ד קלמרה הנדסה ובנייה בעמ ת.פ. 516489689
מרח' קרן היסוד 22, אשדוד

ל ב י ן : ישר שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ ח.פ 516961711
מרח' החורש 3, אז"ת שער בנימין

(להלן: "המזמין") - מצד שני -

באמצעות מורשה להתקשרות מטעמה: שמואל מינסקי ת.ז.025455296
על פי החלטת החברה שהתקבלה כדין ומאושרת כדין

<u>הואיל</u>

והחברה עוסקת במתן שירותי כח אדם לעובדים זרים בענף הבניין ומחזיקה בהיתר לשמש כבוח אדם להעסקת עובדים זרים בענף הבניין בהתאם להוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996 (להלן: "חוק כח אדם"), חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") (להלן: "ההיתר" בהתאמה) ובהתאם לנוהל שמספרו 9.4.0001 של מינהל עובדים זרים רשות האוכלוסין וההגירה;

והואיל

והמזמין מאשר בחתימתו על הסכם זה כי קרא והבין את חיוביו ועדכוני הרגולציה דלעיל והוא מתחייב למלא אחר ההתחייבויות הנובעות ו/או הקשורות בהם ובכלל זה להימנע מכל פעולה ו/או מעשה שימנעו מהחברה לקיימן במלואן.

והואיל

והצדדים מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם על הכתב בהסכם זה כלהלן;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

ג.ד קלמרה הנדסה ובנייה בע"מ ח.פ 516489689

ישר שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ ח.פ.516961711

1. מבוא ונספחים

1.1 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ויפורשו ביחד עמו.

1.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות ההסכם לבין הוראות המופיעה בנספחי ההסכם, תהא הוראת ההסכם עדיפה וגוברת והוראת הנספח תפורש בהתאם להוראות ההסכם, אלא אם צוין אחרת במפורש.

1.3 כותרות ההסכם הן לנוחות הצדדים בלבד ולא תשמשנה בכל מקרה פרשנות ההסכם.

2. תקופת ההסכם

2.1 תוקף הסכם זה חל ממועד חתימת ההסכם ולתקופה בלתי קצובה, ויסתיים במתן צד להסכם זה הודעה בכתב לצד האחר, 30 ימים מראש, כי ברצונו לסיים את ההסכם והחזרת כל העובדים.

2.2 המזמין יהא רשאי להודיע לחברה על אי שביעות רצונו מעובד ורצונו להחליפו בעובד אחר בהודעה מוקדמת של 7 יום, החברה תעשה את מיטב המאמצים להחליף את העובד סמוך ככל הניתן להודעה, וככל והחברה לא החליפה את העובד תוך 7 יום העובד יגרע ממכסת העובדים המסופקים למזמין ויוחזר לחברה.

2.3 מבלי לפגוע בזכותו לעשות כן על פי דין, תהא לחברה הזכות לבטל הסכם זה ו/או להביאו לידי סיום לאלתר בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (1) מונה למזמין מפרק או מפרק זמני או כונס נכסים (2) המזמין לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו מחמת מחלה, קדם מפרק זמני או כונס נכסים פשיטת רגל ו/או העדר אמצעים מתאימים לעמידה בהתחייבויותיהם (3) המזמין עשה פעולה כלשהי יש בה כדי לפגוע בביטחונות שנתן המזמין לחברה או שחזר/חוללו למזמין 2 שיקים שמסר לחברה או לכל ספק אחר (4) התברר לחברה כי הצהרות המזמין שבהסכם זה אינם נכונות. (5) המזמין הסב הסכם זה לצד שלישי ללא אישור החברה (5) המזמין לא עמד בהתחייבויות הכספיות ע"פ הסכם זה.

2.4 למרות האמור לעיל, הסכם זה יפקע בהתייחס לכל עובד זר שהיתרי העבודה שלו יבוטלו או יפקעו או יגיעו לכלל סיום, ללא צורך בהודעה מוקדמת ובמועד הפקיעה של ההיתר האמור. החברה תודיע למזמין 14 ימים מראש על מועד ביטול או פקיעת היתרי עבודה של כל עובד, ככל שהדבר ידוע לה.

ג.ד קלמרה
הנדסה ובניה בע"מ
ח.פ 516489689

שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ
ח.פ.516961711

3. הצהרות והתחייבויות החברה

החברה מצהירה ומתחייבת בזאת, כדלקמן:

3.1 החברה מתחייבת בזאת לספק למזמין שירותי כח אדם של עובדים זרים לשם עבודה אצל המזמין בעבודות בנייה כהגדרתן בהסכם זה.

3.2 כי היא מחזיקה בהיתר כדין למתן שירותי כח אדם לעובדים זרים בענף הבניין בכפוף לנהלי הרשות.

3.3 החברה הינה בעלת הידע, הניסיון, המומחיות, האמצעים, היכולת והמימונות הדרושים למתן שירותי כ"א לעובדים זרים בענף הבניין, ידוע כי העובדים הזרים עברו בדיקות מקצועיים ע"י הרשויות המוסמכות בלבד ועל כן מוסכם כי החברה אינה ולא תהיה אחראית ו/או מחויבת לרמתם ו/או מיומנותם ו/או יכולותיהם המקצועיות של העובדים הזרים.

3.4 כל העובדים הזרים שיועמדו לרשות המזמין במסגרת מתן השירותים, יהיו עובדים זרים השוהים בישראל, בעלי אשרת עבודה מתאימה לסוג עיסוקם ומופיעים במרשמי הרשויות.

3.5 החברה מתחייבת לקיים כלפי העובדים הזרים שיועמדו לרשות המזמין את כל חובות המעביד על-פי דין ולשלם את משכורותיהם של העובדים הזרים על פי דין וכל צווי הרחבה על פי כל דין, לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי, אגרות, פיקדונות וכל תשלום אחר המתחייב על החברה, על פי כל דין.

3.6 כי היא פועלת ומתחייבת להמשיך לפעול כלפי העובדים שיועסקו על-י-דה ויוצבו באתרי העבודה של המזמין בהתאם להוראות הסכם זה, את כל החובות וההתחייבויות המוטלות עליה מעת לעת מכוח כל דין, לרבות חוק קבלני כוח אדם, חוק עובדים זרים, חקיקת ומשפט העבודה, חוקי המס, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, הסכמים, הסדרים ומכוח כל הוראות הדין ו/או הסכמים ו/או הסדרים אחרים החלים על מעסיק.

3.7 כי היא חתומה על הסכמי עבודה עם העובדים שיוצבו בחצרי המזמין וכי ההסכמים נערכו בשפת כל עובד וחתומים על ידי העובדים.

ג.ד קלמרה
הנדסה ובנייה בע"מ
ח.פ 516489689

שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ
ח.פ.516961711

4. הצהרות והתחייבויות המזמין

המזמין מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:

4.1 כי הוא רשום בפנקס הקבלנים ומתחייב לעדכן את החברה ללא דיחוי על כל שינוי במעמדו לעניין רישומו ופעילותו בהתאם לאמור ובכלל זכויותיהם ו/או חובותיהם לפי הסכם זה.

4.2 המזמין מתחייב לא לשעבד ו/או להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ו/או חובותיהם לפי הסכם זה, בלא אישור ובכתב מהצד האחר.

4.3 כי באתרי העבודה שלו יקפיד על קיום כל החוקים, התקנות, הצווים והוראות העבודה בכלל ולבטיחות בעבודה בפרט, ובכלל זה, פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 והתקנות שהותקנו מכוחה וכן פקודת התאונות ומחלות משלח-יד (הודעה)- 1945 וכן זה לא יעסיק את העובד מעבר לשעות אשר מאפשר החוק. המזמין מצהיר כי האמור בכל דין הרלוונטי להעסקת העובדים הזרים באתריו ידוע לו, והוא מתחייב לעשות כל פעולה החלה עליו כמזמין, ועל חשבונו ועל אחריותו על מנת שבכל תקופת ההסכם יועסקו העובדים הזרים ע"י החברה בכל זה ובהסכם זה.

4.4 כי הוא וכל העובדים מטעמו ינהגו כלפי העובדים הזרים שיועמדו לרשותו בכבוד, לא ישפילו, לא ימנע מהם לצאת מאתר הבנייה בזמן ההפסקה, לא יבזה אותם, לא יפגע בזכויותיהם, ולא יפגע בחירותם בכל צורה שהיא וכן המזמין מתחייב לאפשר לעובד הפסקה של 45 דקות ו-30 דקות לפחות בימי שישי וערבי חג אשר לא יפחתו מתשלום התמורה.

4.5 מתחייב להעסיק את העובדים הזרים שיועמדו לרשותו רק במקצועות המותרים: טפסנות, ברזלנות, טיחות, ריצוף, רתכות ומסגרות וכן "עבודות רטובות" כהגדרתן בנוהל. כמו כן, המזמין מתחייב ומי מטעמו יימלא עבור העובדים כרטיסי נוכחות אשר יהוו אישור מחירים לשם הוצאת חשבוניות ותשלומן על ידי המזמין וכן מתחייב להעביר את דוחות הנוכחות בקובץ עדכני בהתאם להנחיות החברה.

4.6 כי הוא, עובדיו, מנהליו, בעליו, שלוחיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, לא ינקטו בכל פעולה, ולא יעשו כל מעשה ו/או מחדל, אשר יש בהם כדי לגרום לעובדים הזרים שיועמדו לרשותו לפי הסכם זה, להפסיק עבודתם אצל החברה ו/או לעבור לחברה אחרת או לקבל אחר ו/או למעסיק בפועל אחר, יודגש כי ככל והעובד החליט לעבור לחברה אחרת ו/או לעזוב את החברה ישלם המזמין את מלוא התמורה עד למועד שבו עבד העובד בפועל והאמור לא יחשב כהפרת הסכם על ידי החברה.

4.7 המזמין מנוע ואין ולא תהיה לו כל זכות להעביר את מי מהעובדים הזרים לעבודה באתרי עבודה ו/או בפרויקט/ים שאינם/ם הובאו לידיעת החברה זולת אם המזמין אישרה בכתב לעובד לעבוד באתר עבודה ו/או בפרויקט/ים שאינם ידועים לחברה. המזמין יאפשר לחברה לערוך ביקורות באתר הבנייה בו יועסקו העובדים שתסופק החברה למזמין, על מנת לוודא קיומן של הוראות הדין וההסכם.

4.8 המזמין מתחייב לדווח בכתב באופן מיידי לחברה על כל אירוע חריג הקשור לעובדים הזרים, ובכלל זה אך לא רק, תאונת עבודה, תאונות דרכים, פציעה, חשד לפלילים, מחלה, אשפוז, אי התייצבות לעבודה וכיו'.

4.9 המזמין מתחייב שלא להעסיק את העובדים הזרים אלא באתרי בנייה בהתאם לנוהל, וכן מצהיר כי לא יעבירם לאף צד שלישי אחר, לרבות קבלן בנייה אחר.

4.10 המזמין מתחייב שלא לגבות כל סכום כספי מהעובדים, בין בגין עמלה ובין בגין כל סיבה אחרת, ומתחייב הוא שלא למנוע מעובדים לקבלן אחר, זאת בכפוף לאמור בכל דין ו/או נוהל של מי מרשויות המדינה.

4.11 המזמין לא ימנע במישרין ו/או בעקיפין מעובד לעזוב ולעבור לחברה אחרת או לקבל אחר ו/או לעזוב את החברה למעסיק בפועל אחר, יודגש כי ככל והעובד החליט לעבור לחברה אחרת ו/או לעזוב את החברה בפועל ישלם המזמין את מלוא התמורה עד למועד שבו עבד העובד בפועל והאמור לא יחשב כהפרת הסכם על ידי החברה.

4.12 בהתאם לצו הרחבה בענף הבניין, פרק "פגעי מזג האוויר" עובד אשר יקבל הוראה מהמזמין לא לצאת לעבודה עקב פגעי מזג האוויר תהא זכאית החברה לתשלום עבור 4 שעות עבודה באותו יום. עובד אשר התחיל עבוד יום עבודה וקיבל הוראה מהמזמין עקב פגעי מזג האוויר, יהא המזמין חייב בתשלום בגין שעות העבודה שעבד העובד בתוספת של 4 שעות עבודה, האמור בנוסף להתחייבויות המזמין על פי הסכם זה לרבות התחייבותו לתשלום מינימום של 236 שעות עבודה.

ג.ד קלמרה
הנדסה ובנייה בע"מ
ח.פ 516489689

שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ
ח.פ. 516961711

5. השירותים

5.1 הצדדים מצהירים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין-נותן שירות, כאשר החברה ו/או מי מטעמה הינם בבחינת קבלן עצמאי, אשר אינו משתלב במסגרת המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי שותפות ו/או עובד-מעביד ו/או שולח-שלוח בין החברה ו/או מעובדיה ו/או מי מטעמה לבין המזמין.

5.2 המזמין יוציא יוציא לחברה מעת לעת על פי צרכי העבודה בפרויקטים השונים הזמנה בה יפרט את מספר העובדים המוזמנים, המקצועות, מועד תחילת העבודה ותקופת העבודה המבוקשים בהתאם לנספח ב' המצורף. החברה תודיע למזמין על אישור ההזמנה, כולה או חלקה, בהתאם לכמות העובדים שיהיו ברשותה בעת קבלת ההזמנה כמו כמות העובדים הזמינים ומשוייכים לחברה, ומספריקים למזמין מועדי נחיתה של העובדים או מועד הספקה סופיים ויודגש כי ככל וההזמנה אישרה את ההזמנה ומסרה למזמין מועדי נחיתה המזמין לא יהא רשאי לבטל את ההזמנה אלא בהודעה של 7 ימים לפני מועד נחיתת העובדים או 7 ימים טרם מועד הספקה וככל ולא הודיע המזמין כאמור לפני מועד הנחיתה של העובדים או מועד הספקת העובדים - המזמין לא יהא רשאי לבטל את ההזמנה וסירב לקבל את העובדים על אף הזמנתו על אף הזמנתו ישלם את מלוא התשלומים היחסי ודמי היחסים לעובד עד אשר החברה תמצא לעובד עבודה חלופית.

5.3 מובהר בזאת כי הסמכות הבלעדית על פיטורי העובדים הזרים ו/או השהייתם נתונה לחברה, ורק היא מוסמכת למסור הודעה בדבר פיטורים למי מהעובדים הזרים, כאשר על המזמין חל איסור למסור הודעת פיטורים למי מהעובדים הזרים.

5.4 החברה והמזמין יאשרו לעובדים זרים ימי חופשה.

5.5 המזמין לא יהיה רשאי להעסיק את העובדים הזרים או להתקשר עמם בצורה עצמאית ו/או מחוץ למסגרת ההתקשרות עם החברה, וכן מתחייב לדווח דיווח מדויק על היקפי ההעסקה של החברה לחברה ושעות עבודתם.

5.6 אספקת מגורים הולמים בהתאם לנספח א' המצורף.

ג.ד קלמרה
הנדסה ובנייה בע"מ
ח.פ 516489689

שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ
ח.פ.516961711

6. ביטוחים ואחריות

6.1 החברה תבטח את העובדים הזרים בביטוח רפואי לפי חוק עובדים זרים וביטוח לאומי (להלן: "חובת ביטוחית").

6.2 בנוסף לחובת הביטוחית כאמור לעיל, יכלול המזמין את העובד הזר בביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' וכן ביטוח חובת מעבידים אצל חברת ביטוח בישראל.

6.3 מאחר והעובדים מבוטחים מטעמה של החברה בביטוח לאומי במסגרת האחריות הביטוחית, מתחייב המזמין במקרה של תאונת עבודה שאירעה לעובד באתר הבנייה, לסייע לחברה בכל האמצעים העומדים לרשותו לטפל בתביעה בדרכים המקובלות, על מנת שהעובד ו/או החברה יהיו מזכויות המגיעות להם מכוח חוק הביטוח הלאומי בגין תאונה עבודה כאמור.

6.4 בכל מקרה שבו החברה תיתבע על ידי מי מהעובדים הזרים ו/או ע"י צד ג' כלשהוא בגין כל נזק שהוא באחריות המזמין הרי שהמזמין מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין דמי השתתפות עצמית ו/או התיקורות הפוליסות בגין כל תביעה המפעילה את מי מהפוליסות הנ"ל ולרבות בגין כל פס"ד וההוצאות המשפטיות הכרוכות בו ולרבות כל סכום שאינו מכוסה בפוליסות הביטוח מטעם החברה.

ג.ד קלמרה
הנדסה ובניה בע"מ
ח.פ 516489689

שירותי קרקע לקבלן ולמועל בע"מ
ח.פ.516961711

7. התמורה

7.1 עד היום השני (4) לכל חודש קלנדרי במהלך תקופת הסכם זה, ימציא המזמין לחברה חשבון (ח"ץ) בגין השירותים שסופקו לו בחודש הקלנדרי הקודם. לחשבון יצורפו דוחות שעות מפורטים לכל עובד ועובד בחלוקה לשעות, והצהרה של המזמין, כי דו"ח השעות המפורט משקף נאמנה את שעות העבודה של העובד בחודש הקודם.

7.2 עד ולא יאוחר מיום העשירים (20) לכל חודש קלנדרי, ישולם לחברה התשלום בגין השירותים שסופקו בחודש הקודם בהעברת זהב בנקאית אשר תכלול גם המע"מ בגין אותה חשבונית.

7.3 עבור כל שעת עבודה בפועל של עובד ישולם בהתאם לנספח א' המצורף ובהתאם לכמות העובדים ובפרטי ההזמנה בנספח ב' המצורף. מובהר ומוסכם, כי לא תהיה כל זכות עיכוב ו/או קיזוז ו/או הפחתה מכל סוג שהוא מתשלום התמורה לחברה.

7.4 על מנת למנוע ספקות ומבלי לפגוע באמור דלעיל המזמין מתחייב לכך שכל אחד מהעובדים יעבוד לא פחות מ-236 שעות חודשיות.

7.5 מובהר כי התמורה מבוססת, בין היתר, על התנאים הסוציאליים והמיסים הידועים בעת חתימת הסכם זה לעובד זר המועסק על ידי קבלן כוח אדם.

7.6 למען הסר ספק, לכלל התשלומים לרבות כל שעת עבודה יתווסף מע"מ כדין אשר ישולם בהתאם לתנאי התשלום לעיל.

7.7 עבור כל שעת עבודה בפועל של עובד ישולם:

תיאור	מחיר	מינימום	כמות	סה"כ חודשי
כללי	72 ₪/שעה	236 שעות	2	33,984 ₪

7.8 כמות העובדים המסופקת למזמין עשויה להשתנות מעת לעת לפי דרישת הלקוח.

7.9 מחיר השעה יהיה צמוד למחיר המינימום המתפרסם מעת לעת בתאריך 1.4.26 שכר המינימום הינו 35.5.

7.10 עובד שעבד במשך חודש מלא יהיה זכאי ל 236 שעות שכר . במידה ולא סופקה לעובד עבודה בהיקף שעות זה, תבוצע השלמת שעות ע"ח המזמין. במידה והעובד עבד חלק מהחודש יבוצע חישוב יחסי.

ג.ד קלמרה
הנדסה ובנייה בע"מ
ח.פ 516489689

שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ
ח.פ.516961711

8. בטחונות

8.1 המזמין מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי החברה נדרשת להעמיד לטובת ממשלת ישראל ו/או הרשויות המוסמכות ערבות/יות להבטחת כל תשלום המתחייב.

8.2 על כן, לצורך הבטחת תשלום התמורה דלעיל ושאר חיוביו ו/או חובותיו של המזמין על פי הסכם זה ומידי המזמין את הבטחונות הבאות להבטחת התשלום במועד:

8.2.1 במעמד חתימת הסכם זה יחתום בעל השליטה אצל המזמין על ערבות אוואל ושטר חוב המצורפים להסכם זה.

8.3 אם וככל שהמזמין לא ישלם במועד הנקוב בסעיף התמורה, יישא זה בין היתר בתשלומי ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן ו/או ריבית מקסימלית למשיכת יתר בבנק מזרחי טפחות, ובנוסף תהא החברה זכאית לפרוע את הביטחונות מטעם המזמין וזאת לאחר שנתנה התראה מראש בת 2 ימים לפני חילוט.

9. סעדים והפרות

9.1 על הוראות הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות) תשל"א - 1970. הוראות סעיפים 2-8 מהווים הוראות יסודיות להסכם והפרתן תחשב הפרה יסודית שלו.

9.2 הפר המזמין הוראה יסודית מהוראות הסכם זה, רשאית החברה, בנוסף לשאר זכויותיה על פי הוראות הסכם זה וע"פ כל דין, לעשות את הפעולות דלהלן, או כל חלק מהן: להשהות ו/או לצמצם מתן השירותים, תוך מתן הודעה מוקדמת של 48 שעות, וזאת על מנת לאפשר למזמין לתקן את ההפרות בתוך הזמן שיקבע ולחלט את הביטחונות באופן מיידי.

10. שונות

10.1 הסכם זה מבטל כל מו"מ או הסכמה קודמת בין הצדדים וכל שינוי ו/או הוספה על הוראות הסכם זה לא יעשו אלא במפורש, בכתב ובחתימת שני הצדדים.

10.2 הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמך בעיר כפר סבא בלבד.

10.3 שום ויתור ו/או ארכה ו/או הימנעות ו/או הימנעות מפעולה במועדה מטעם אחד הצדדים לא ייחשבו כויתור על זכויותיו פי הסכם זה או על פי דין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה ו/או זכאות לכל סעד.

10.4 כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובת שבכותרת, תיחשב כאילו נתקבלה ע"י הנמען תוך 72 שעות מהישלחה, ובמידה ונשלחה בפקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני — תוך 24 שעות.

ג.ד קלמרה
הנדסה ובניה בע"מ
ח.פ 516489689

ישר
שירותי קיבוץ לקבלן ולפועל בע"מ
ח.פ.516961711

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה

ד.יוחאי בע"מ (מרכז)
ח.פ. 516590944

המזמין

ג ד קלמרה הנדסה ובנייה בעמ
ח.פ. 516489689

המזמין

ישר שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ ח.פ
516961711
מרח' החורש 3, אז"ת שער בנימין

<u>שטר חוב</u>

שטר חוב

שם עושה השטר: ישר שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ ח.פ 516961711
מרח' החורש 3, אז"ת שער בנימין
ת.פ: 516961711
כתובת: _____

אנו הח"מ, כולנו ביחד ו/או כל אחד מאיתנו לחוד, מתחייבים בזה לשלם כנגד שטר זה לפקודת חב' ד.יוחאי בע"מ ח.פ. 516890944 (להלן: "החברה"), וג ד קלמרה הנדסה ובנייה בעמ ח.פ. 516489689 על פי הוראתה ומיד עם דרישתה הראשונה, סך השווה ל- 34,000, כשהוא צמוד למדד המחירים לצורך ובתוספת ריבית כמפורט להלן.

"השער הבסיסי": השער היציג המפורסם על ידי בנק ישראל כפי שיהיה בעת הפירעון בפועל של שטר זה. 08/25.
"השער החדש": השער היציג המפורסם על ידי בנק ישראל יהיה בעת פרעונו בפועל של שטר זה יהיה המדד החדש גבוה מן המדד הידוע או אם בעת פרעונו בפועל של שטר זה יהיה השער החדש השער היציג המפורסם על ידי מהשער הבסיסי, אשלם את סכום השטר כשהוא מוגדל באופן יחסי למידת העלייה של השער החדש לעומת השער הבסיסי או באופן יחסי למידת העלייה של המדד הידוע, עפ"י הגבוה שבהם.

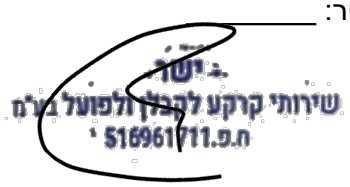
מוסכם כי סכום החוב הנקוב שטר זה יישא ריבית פיגורים בשיעור של 17% לשנה, ממועד התממשות החוב ועד למועד פירעונו בפועל באמצעות שטר זה.

מקום התשלום: תל-אביב.
מועד התשלום: יום_____, חודש_____, שנה_____.

את התמורה קיבלנו בהתאם להסכם לביצוע עבודות בניין מתאריך_____.

הנני ו/נותנים בזאת הוראה בלתי חוזרת לחייב אותי ו/או את חשבוני/נו בסכום הנקוב בשטר זה כערכו במועד הפירעון עפ"י התנאים המפורטים לעיל ולהלן. המחזיק בשטר זה רשאי למלא בו כל פרט חסר ו/או לשם ביצועו ויהא פטור מכל החובות המוטלות על מחזיק השטר, לרבות מהצגה לתשלום, פרוטסט והודעת אי כיבוד ו/או משלוח התראות או הודעה כלשהן. שטר זה ניתן להסבה ו/או להעברה והינו בלתי הדיר ולא מוגבל בזמן. חתימת כל אחד מהחתומים על שטר זה הינה עצמאית ובלתי מותנית בחתימות אחרים. הננו/ מוותר/ים בזה על כל טענת התיישנות ו/או מוזתר/ים בזה על כל טענת התיישנות ו/או לטעון טענת התיישנות ו/או קיזוז כנגד שטר זה ו/או סכומו ו/או כנגד כל תביעה שתוגש בהסתמך עליו או בקשר אליו. האוחז בשטר זה יהא רשאי לתבוע על סמך שטר חוב זה מספר פעמים, ובלבד שסך הסכומים שיתבע האוחז לא יעלה על סכום שטר זה.

תאריך: 05.08.2026 חתימה וחותמת עושה השטר: _____



ערבות אוואל

ערבות אוואל

אנו הח"מ, ערבים בזה ביחד ולחוד, בערבות אוואל שאינה מוגבלת בסכום או בזמן, כלפי החברה ו/או מי שמחזיק בכתב זה מטעמה, למילוי כל התחייבויות עושה השטר כלפי החברה ולפירעון שטר חוב זה. ידוע לנו כי מתן ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, לשינוי או להעברה. ערבות זו לא תפגע ע"י מתן הארכה או הנחות אחרת לעושה השטר. אני מוזתר בזה מראש על הודעה על זמני תשלום, על חילול, על אי כיבוד, על דרישת פרעון לעושה השטר, וכן על טענת התיישנות או כל טענה אחרת בהקשר זה. חתימתי הינה עצמאית ובלתי מותנית בחתימות אחרים. אנו מוזתרים על כל דרישה מעושה השטר לעיל, ומסכימים כי סעיפים 15(א) והסייג שבסעיף 8 לחוק הערבות, תשכ"ז-1967, לא יחול עלינו. 025455296

שם ערב 1: _____ ת.ז. _____ כתובת: _____
חתימה:_____.

שם ערב 2: _____ ת.ז. _____ כתובת: _____
חתימה:_____.

אישור עורך דין

הח"מ, _____, מאשרת בזאת כי ביום _____ הופיע בפני _____, ת.ז. _____ ולאחר שהוסבר לו כי התחייבויותיו בשטר חוב זה, חתם על שטר חוב זה בפני.

עו"ד, _____

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____
החברה
ד.יוחאי בע"מ (מרכז)
ח.פ. 516590944

_____
המזמין

_____
המזמין
ישר שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ ח.פ
516961711
מרח' החורש 3, אז"ת שער בנימין

נספח א' — תנאים מסחריים

1. עבור כל שעת עבודה בפועל של עובד ישולם:

ארץ מוצא	מחיר לשעה — לא כולל מע"מ (ש)
כללי	72

* מינימום 236 שעות חודשיות.

2. מגורים: המזמין ידאג לספק לעובדים הזרים, על חשבונו, מגורים הולמים, בהתאם למחויבות והכל בכפוף ובהתאם לתנאים הוגנים.

במידה והמגורים יסופקו על ידי המזמין — המזמין מתחייב לחתום על נספח ג' המצורף.

אחריות מגורים: על חשבון המזמין

3. נסיעות: המזמין ידאג לספק וישא בעלויות הסעת העובדים ממקום מגוריהם למקום ביצוע העבודה, לרבות עלויות כרטיס חופשי חודשי (ככל וידרש).

אחריות נסיעות: על חשבון המזמין

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ג.ד קלמרה
הנדסה ובנייה בע"מ
ח.פ 516489689

המזמין
ג ד קלמרה הנדסה ובנייה בעמ

ח.פ. 516489689

ישר
שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ
ח.פ.516961711

המזמין
ישר שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ ח.פ
516961711
מרח' החורש 3, אז"ת שער בנימין

החברה
ד.יוחאי בע"מ (מרכז)
ח.פ. 516590944

נספח ב' — טופס הזמנת עובדים

מקצוע	כמות	מקסימום להזמנה	הערות
עובדים כלליים	2	2	-

סה"כ עובדים: 2

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה
ד.יוחאי בע"מ (מרכז)
ח.פ. 516590944

המזמין
ג ד קלמרה הנדסה ובנייה בעמ
ח.פ. 516489689

המזמין
ישר שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ ח.פ
516961711
מרח' החורש 3, אז"ת שער בנימין

נספח ג' — תקנות מגורים הולמים

1. תנאים הוגנים (מגורים הולמים), תשי"ס-2000 (להלן: "תקנות מגורים הולמים"), תוך שיישא במלוא העלויות הנדרשות לצורך עמידתם של המגורים בדרישות המחמירות של תקנות מגורים הולמים.

2. באחריות המזמין לדאוג לתקינות מלוא המתקנים והמגורים וכי המגורים והמתקנים בהם יעמדו בדרישות תקנות מגורים הולמים, וזאת עד לתום תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ולרבות לדאוג לניקיון של המגורים — והכל על חשבונו של המזמין.

3. המזמין יישא בעלויות העמדת המגורים ההולמים וכן בעלויות בעליהם אחזקתם השוטפת וההתחשבנות בין הצדדים לעניין זה תבוא לביטוי כאמור בנספח א'. המזמין מתחייב שלא לגבות כל תשלום ממי מהעובדים המסוקים לו ולהם העמיד מגורים הולמים, בגין העמדת המגורים ההולמים ו/או בגין אחזקתם השוטפת.

4. מובהר כי מגורי העובדים שיסופקו על ידי המזמין לא ימוקמו באתר בנייה וכן כי תהיה למגורים גישה חופשית וביטוחה.

5. המזמין יעדכן את החברה בכתובות המדוייקות בהן מצויים המגורים אשר יועמדו על ידו לטובת העובדים הזרים, טרם השינוי.

6. העמדת המגורים לעובדים הזרים — וטרם כל שינוי במיקומי המגורים, יאפשר המזמין לנציגי החברה לבקר במגורים ולבדוק כי הם עומדים במלוא דרישות תקנות מגורים הולמים.

7. המזמין מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי, ובתוך 48 שעות לכל היתר, על כל תקלה ו/או בעיה ו/או תוצאת הנוגעת לתחזוקת המגורים ותיקונם.

8. במהלך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים, יאפשר המזמין לנציגי החברה לבקר במגורים, בכל עת, לבדוק את תיקונותם ועמידתם בהוראות תקנות מגורים הולמים.

9. מובהר בזאת, כי לחברה ולנציגיה תהיה זכות גישה למגורים בכל עת, גם אם לא תואם ביקור מול נציגי המזמין.

10. ככל שתמצא החברה כי ליקויים שנמצאו לא תוקנו במועדים האמורים לעיל, תהיה לחברה הזכות להוציא, באופן מיידי וללא כל התראה, את העובדים או מי מהם מהמגורים.

11. המזמין מצהיר ומאשר כי הוא מודע לכך כי ככל שתתבצע ביקורת של נציגי רשות האוכלוסין וההגירה במגורים וכי ככל שיימצאו במגורים ליקויים כלשהם, עלולה הרשות להגיש כנגד החברה כתב אישום.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה
ד.יוחאי בע"מ (מרכז)
ח.פ. 516590944

המזמין
ג ד קלמרה הנדסה ובנייה בעמ
ח.פ. 516489689

ג.ד קלמרה
הנדסה ובנייה בע"מ
ח.פ 516489689

המזמין
ישר שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ ח.פ
516961711
מרח' החורש 3, אז"ת שער בנימין

ישר.
שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ
ח.פ.516961711

פרטי התקשרות

איש קשר לגביה:

שם: שמואל מינסקי
תפקיד: מנכ"ל
מייל: sales@yashat.live
טלפון: 050-2809936

פרטי חברה:

שם: ישר שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ
מרח' החורש 3, אז"ת שער בנימין
טלפון:

תנאים מיוחדים

שוטף + 15, תשלום עד ה-20 לחודש